

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 174/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร
นายคาน ริก้าแก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 221

คดีซึ่งต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนั้น แม้ฎีกาของจำเลยจะมีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกา หากผู้พิพากษาที่อนุญาตให้ฎีกา มิได้เป็นผู้พิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้น การอนุญาตให้ฎีกาดังกล่าวก็ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 ศาลฎีกาไม่รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยร่วมกับพวกซึ่งศาลพิพากษาลงโทษไปแล้วมีไม้หวงห้ามไว้ในความครอบครองภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๔๘,๗๓,๗๔ จัตวา พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๙,๒๘ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗ ประกาศกระทรวงเกษตรเรื่องกำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.๒๕๒๕ มาตรา ๔ และสั่งจ่ายสินบนนำจับแก่ผู้นำจับตามกฎหมาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยผิดตามฟ้อง ให้จำคุก ๒ ปี ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้
รอกการลงโทษจำคุกมีกำหนด ๒ ปี จำเลยยื่นประกันหนึ่งของค่าปรับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ฟังว่า จำเลยเป็นเพียงผู้ขับขีรถยนต์บรรทุกไม้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการครอบครองไม้ของกลาง จึงเป็นเพียงผู้สนับสนุนการกระทำผิด พิพากษาแก้
เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ ให้
ปรับ ๑,๒๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙,
๓๐ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย ๒ ปี ปรับ
๑๐,๐๐๐ บาทโทษจำคุกให้รอกการลงโทษมีกำหนด ๒ ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้
ปรับจำเลย ๑,๒๐๐ บาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙ จำเลยฎีกาว่า พยานหลักฐาน
ที่โจทก์นำสืบยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยรู้ว่าไม้ของกลางเป็นไม้ที่ได้มาโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น แม้
ตามฎีกาของจำเลยจะปรากฏว่าได้มีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ฎีกา
ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานเจ้าหน้าที่ฉบับลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๐ ว่า
ผู้พิพากษาที่อนุญาตให้ฎีกานั้นมิได้เป็นผู้พิจารณาคดีนี้ ทั้งตามสำนวนไม่ปรากฏว่าได้
ลงชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้น ฉะนั้นการอนุญาตให้ฎีกาดัง
กล่าวจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ศาลฎีกา
ไม่อาจรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาได้

(จำนอง นิยมวิภาต-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-เสียง ตรีวิมล)

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรวิทย์ มุ่งศิลป์

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ